

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정·권고요구 및 통보

제 목 [10] 계약관리 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○ ◀실, ●실

조 치 부 서 ○○ ◀실, ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ◀실은 발전소의 설비 유지관리를 위한 설비교체 공사 및 설치조건부 계약에 대한 예정가격 산정, 참가자격 검토 등 기술분야 업무를 수행하고 있고, ●실은 입찰공고, 계약체결 등 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 ㉠부장관에게 등록을 하여야 하고, 같은 법 시행령을 보면 건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화·기계기구·배관설비 등을 조립·설치하는 공사의 경우 기계설비·가스공사법에 등록하도록 되어 있으며, 「산업안전기본법」에는 건설공사발주자가 도급계약을 체결할 때에는 ㉡부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다고 규정되어 있다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성할 때는 기준에 따라 산정한 금액

이상의 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다고 되어 있는데, 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 #배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상하라고 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」을 보면 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 ★부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하고, 물품의 제조·구매의 경우 지체상금률은 #천분의 #로 한다.

그리고 ○○ 「계약규정」에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있으며, 계약담당자는 거래실례가격이 없는 경우 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 ○○의 계약현황을 검토한 결과, 계약관리 업무에 대하여 미흡한 부분이 아래와 같이 확인되었다.

가. 제한경쟁 계약의 집행기준 마련 필요

○○의 계약 현황을 검토한 결과, 총 계약건수 #건 중 수의계약 #건을 제외하고 공개입찰로 추진된 계약은 #건에 불과한 반면, 제한경쟁에 의한 계약은 #건으로 대부분을 차지하고 있는 사실이 확인되었다.

제한경쟁 방식으로 집행된 #건의 계약은 모두 복수의 업체로부터 견적서를 제출받아 그중 최저가 견적을 제출한 업체와 계약을 체결하는 방식으로 진행되었는데, 형식적으로는 제한경쟁 방식이 적용되었으나 실제 운영 방식은 특정 다수 업체를 선정하여 견적을 제출받은 후 최저가 업체와 계약을 체결하는 구조로, 경쟁의 범위가 실질적으로 제한되어 있어 운영 실태상 수의계약에 근접한 형태로 집행되고 있는 것으로 볼 수 있다.

해당 제한경쟁 방식의 계약의 계약금액은 #원부터 #원까지로 확인되며, 일부 계약은 #원을 초과하는 규모임에도 제한경쟁 방식으로 집행되었는데, 계약금액 규모와 무관하게 제한경쟁 방식이 반복 적용될 경우 일반경쟁을 원칙으로 하는 계약규정의 취지가 충분히 구현되지 못할 우려가 있다.

공개입찰을 통한 일반경쟁 계약을 추진하는 경우 입찰공고, 질의응답, 개찰 등 일정 수준의 행정절차로 인해 인력 투입이 수반되어 회사의 여건상 모든 계약을 공개입찰을 통한 일반경쟁 계약으로 추진하기에는 어려운 점은 있으나, 이러한 사정만으로 계약금액이 최대 #원에 이르는 계약까지 제한경쟁 방식으로 집행하는 것이 합리적이라고 보기는 어렵다.

이와 같이 제한경쟁 방식이 소규모 계약에 국한되지 않고 계약금액 규모와 무관하게 광범위하게 적용되고 있는 점은 제한경쟁 적용에 대한 구체적인 금액 기준 또는 적용 한계가 내부적으로 설정되어 있지 않기 때문인 것으로 판단된다.

따라서 일정 규모 이상인 경우에는 보다 많은 업체가 참여하여 계약의 투명성과 공정성을 확보할 수 있도록 계약금액, 계약유형 등을 고려한 제한경쟁 적용 기준을 마련하여 제한경쟁 방식을 적용할 수 있는 계약의 범위 및 한계를 명확히 설정할

필요가 있다.

나. 예정가격 산정 방식 미흡

○○ 홈페이지와 누리장터에 공고하여 입찰·계약을 진행한 “열교환기 구매(설치조건부)”건을 추진함에 있어 예정가격을 산정하였는데 1개 업체(□□□□)의 견적서를 근거로 예정가격을 산정하였다. 견적가격으로 예정가격을 산출함에 있어 복수 견적이 필수적인 요건은 아니나 명확한 거래실례가격이 존재하지 않고 견적가격을 주요 기준으로 삼는 경우 복수의 견적가격을 토대로 예정가격을 산정하는 것이 적정가격을 산정하고자 하는 규정의 취지에 부합하다고 판단된다.

다. 입찰 참가자격 검토 미흡

○○는 “열교환기 구매(설치조건부)”건을 추진함에 있어 입찰공고 시 입찰참가 자격을 “#Gcal/h이상 용량의 Shell & Tube Type 열교환기 #대 이상 공급 실적 보유업체”로 제한하였으나, 기술시방서를 확인한 결과 열교환기의 설치 및 시공 역무가 포함되어 있어 건설산업기본법상 기계를 설치할 수 있는 자격보유자가 설치를 하도록 했어야 한다. 건설산업기본법상 공사업자는 등록된 자만 수행 가능하므로 부적격 업체가 입찰에 참여할 수 있는 구조가 되어 법률 위반과 계약 적정성 훼손의 위험이 있다.

한편 열교환기 구매 건의 낙찰을 받아 시공한 □□는 □□부 건설업체정보 조회 결과 기계설비·가스공사업(울산남구 #####-##-##)에 등록되어 건설산업기본법을 위반한 것은 아님을 확인하였다.

라. 산업안전보건관리비 산정 미흡

○○는 “열교환기 구매(설치조건부)”의 계약을 체결하면서 산출내역서를 정

구하였는데 내역서상 산업안전보건관리비는 #원(요율 #%)이었다. 그러나 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 #배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상하여야 하는데, 제출된 내역서에서는 완제품 가액을 알 수 없어 올바른 금액을 산정하여 비교할 수 없었다.

다만 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출할 경우, 입찰공고일(20##. #. #.) 기준 조달청에서 공고한 원가계산 제비율 표에 따르면 # ~ #원 미만 중건설공사(화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사)의 산업안전보건관리비율은 기초액에 요율(#%)를 곱하여 산정하게 되어 있고, 이 방식으로 계산할 경우 #원으로 계약 시 제출받은 내역서의 산업안전보건관리비는 기준에 맞지 않게 산정되었으므로 ○○ 담당자는 내역서를 검토하여 수정 제출토록 하였어야 했다.

마. 지체상금을 산정방법 개선 필요

○○는 “열교환기 구매(설치조건부)”건의 계약을 체결하면서 지체상금률을 #천분의 #를 적용하였다. 그러나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 따르면 물품의 제조·구매의 경우 지체상금률은 #천분의 #로 하여야 하며, 민간계약의 경우 계약당사자간 협의를 통해 결정할 수 있더라도 납기 지연 시 발생 가능한 피해에 대하여 회사를 보호하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하는 것을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 계약업무 처리 미흡사례가 발

생하지 않도록 관리 방안을 수립하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사장은

- ① 계약의 투명성과 공정성을 확보할 수 있도록 계약금액, 계약유형 등을 고려한 제한경쟁 적용 기준을 수립하여 시행하고(권고1)
- ② 향후 견적가격을 기준으로 예정가격을 산정할 경우 복수의 견적가격을 토대로 예정가격을 산정하시기 바람(권고2)
- ③ 설치조건부 구매 계약을 추진할 경우 설치·시공이 관련 법률에 따라 적절한 업체가 시행할 수 있도록 관련 자격조건을 입찰 참가 자격에 포함하여 입찰공고를 시행하시기 바랍니다.(시정)
- ④ 또한 계약 추진 시 계약 과정에서 산업안전보건관리비 산정이 미흡하여 관련 법률을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 대책을 수립하여 시행하고(통보)
- ⑤ 계약 추진시 지체상금을 결정할 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하여 납기 지연 시 발생 가능한 피해를 미연에 방지하시기 바랍니다.(권고3)